مرسوم بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 3 نوفمبر 2025

adala.justice.gov.ma

مرسوم رقم 2.08.358 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[1].

كما تم تعديله ب:

- المرسوم رقم 2.23.715 صادر في 6 جمادى الأولى 1447 (29 أكتوبر 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7453 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1447 (3 نوفمبر 2025)، ص 8357.
- المرسوم رقم 2.19.750 صادر في 27 من ذي الحجة 1440 (29 أغسطس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6808 بتاريخ 27 ذو الحجة 1440 (29 أغسطس 2019)، ص 5929.

1- الجريدة الرسمية عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008)، ص 2235.

مرسوم رقم 2.08.358 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم **1.72.184** الصادر في **15** من جمادى الآخرة **1392** (**27** يوليو **1972**) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين **40** و**41** منه؛

وباقتراح من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في **4** رجب **1429** (**8** يوليو **2008**)،

رسم ما يلي:

المادة الأولى[2]

يحدد في ثلاثمائة درهم (300 درهم) المبلغ الشهري للتعويض العائلي الذي يدفعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كل ولد يخول الحق في الحصول على التعويض، وذلك في حدود ثلاثة أولاد.

ويحدد ابتداء من فاتح يناير 2023، مبلغ التعويض المذكور في مائة (100) درهم عن كل ولد من الأولاد التاليين يخول الحصول على التعويض.

المادة الثانية

لا يخول الحق في التعويضات العائلية إلا إذا تقاضى المؤمن له خلال الشهر أجرة تعادل ما لا يقل عن نسبة **60%** من الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة أو في الفلاحة.

غير أن الحق في هذه التعويضات يخول للمؤمن له الذي يمارس نشاطا موسميا ويثبت أنه يتقاضى أجرة شهرية متوسطة هي عبارة عن سدس الأجرة المؤداة عنها الاشتراكات

2- تم تغيير مقتضيات الفقرة الأولى بالمادة الأولى بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.750 الصادر في 27 من ذي الحجة 1440 (29 أغسطس 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6808 بتاريخ 27 ذو الحجة 1440 (29 أغسطس 2019)، ص 5929.

- تم تغيير مقتضيات المادة الأولى بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.715 الصادر في 6 جمادى الأولى 1447 (29 أكتوبر 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7453 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1447 (3 نوفمبر 2025)، ص 8357.

والمقبوضة خلال الستة أشهر المنصرمة بشرط أن تعادل الأجرة الشهرية المتوسطة ما لا يقل عن نسبة **60%** من الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة أو في الفلاحة.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو **2008**.

وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، أحكام المرسوم رقم **2.79.691** الصادر في **2** جمادى الآخرة **1400** (**18** أبريل **1980**) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والتكوين المهني،

الإمضاء: جمال اغماني.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.